



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL- SALA 6

CCC 8069/2025/3

BALBUENA, M. F.

Extracción - LSA

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5

///nos Aires, 1 de abril de 2025.

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

I. Interviene el Tribunal en la apelación interpuesta por la Defensa Publica Oficial que asiste a M. F. Balbuena contra el decreto del 26 de febrero pasado que dispuso: “...a la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales del Ministerio de Seguridad de la Nación que se arbitren los medios para que se proceda a la toma de muestras genéticas o de referencia del imputado M. F. Balbuena para su posterior envío al Registro Nacional de Datos Genéticos, en los términos de la ley nro. 26.879 modificada por la nro. 27.759, haciéndose saber que en caso de negativa se autoriza la toma compulsiva.”.

II. La defensa recurrió la medida decretada por la instancia anterior, en tanto consideró que los arts. 4 inc. e) y 6 de la Ley 26.879 -modificada por Ley n° 27.759- lesionan su integridad física, su intimidad, su presunción de inocencia y la protección de datos personales.

III. El juez Julio Marcelo Lucini dijo:

1°) Si bien sostengo que carecemos de jurisdicción para expedirnos en apelaciones cuando la causa transita la etapa de juicio.

Atento a la actual conformación de la Sala, mi postura queda en minoría.

Consecuentemente, sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, habré de ingresar a analizar el fondo de la cuestión recurrida.

2°) La diligencia es idónea pues la ley 27.759, modificatoria de la ley 26.879, creó el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal para contribuir al esclarecimiento de los hechos en el marco de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados conforme las prescripciones de la presente ley; identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas; y discriminar las

huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del supuesto delito .

Así, no se vislumbra en los agravios de la defensa cuál es el perjuicio concreto que generaría la toma de muestras, máxime cuando del art. 4° bis de la ley reseñada se desprende que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos vinculados a la información genética de las personas se hará bajo criterios de estricto secreto y confidencialidad al ser considerados datos sensibles.

Además, asiste razón al magistrado de la anterior instancia en cuanto a que la parte *“parece olvidar, al buscar fundamentar su pretensión, de que en nuestro ordenamiento jurídico no hay derechos absolutos, o que éstos pueden ser limitados con arreglo a las leyes que reglamenten su ejercicio, con la única condición de no ser alterados en su substancia (CSJN, fallos 347:1620; 344:2175;344:1744, entre muchos otros).”*

Y si bien la decisión fue apresurada porque al momento de su dictado Balbuena únicamente había sido indagado, lo cierto es que conforme establece la norma citada en su artículo 6° *“El registro incorporará los perfiles genéticos de toda persona **con auto de procesamiento firme** o equivalente y de las que, al tiempo de la entrada en vigencia de esta ley, tuvieran condena firme, de oficio por parte del juez interviniente en la causa, salvo que ya se encontrare ingresada”*-el resaltado es propio-, por lo que debe considerarse que luego de dispuesta se lo procesó en orden al delito de robo con el uso de un arma en calidad de autor, e incluso la causa ya se clausuró y se elevó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nro. 30, lo que demuestra que actualmente su realización es acorde a la normativa vigente.

Al respecto la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal sostuvo que *“la extracción de material genético en estos supuestos: a) es un mandato legal como consecuencia directa de la condena; b) carece de naturaleza punitiva, ya que su sentido es favorecer la investigación de futuros delitos; c) el que las personas sean registradas con sus datos genéticos sólo es una cuestión de evolución técnica; d) no se diferencia este registro [en la medida en que se limite a brindar información precisa para que se identifique a las personas], de*



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL- SALA 6

CCC 8069/2025/3

BALBUENA, M. F.

Extracción - LSA

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5

otros registros físicos que no merecen objeciones constitucionales [impresiones digitales y fotográficas]; y e) la invasión que provoca en la esfera de la intimidad, es lo suficientemente proporcionada para justificarla en aras de un objetivo estatal legítimo y trascendente, como lo es esclarecer la verdad para casos de delitos graves.”(CNCCC, Sala I, causa n° 22049/2011 “López Segovia A.”, - Divito, Rimondi y Bruzzzone-; Reg. 1336/22, del 31/8/22)

También que “la decisión de reunir datos genéticos no tiene carácter punitivo. En general, las leyes que establecen registros de datos genéticos no tienen naturaleza punitiva; incluso cuando restrinjan el universo de personas a registrar a quienes son condenados por la comisión de alguna clase de estos delitos; el sentido de la registración de datos no es agravar el castigo de quien ha sido condenado, sino iluminar las investigaciones penales futuras” (CNCCC, Sala I, causa n° 10165/2022, “P. L. A. H.” -Divito, Rimondi y Bruzzzone; Reg. 2130/24, del 6/11/24)

Por todo ello, y teniendo en cuenta que “los instrumentos internacionales de derechos humanos, si bien determinan la obligación pública de proteger la intimidad y la privacidad, lo hacen respecto de injerencias arbitrarias, ilegales o abusivas, pero no de aquellas que resulten legítimas, conforme a criterios de proporcionalidad. Dicho de otro modo, las injerencias serán ilegales si no cuentan con soporte determinado por ley con precisión o arbitrarias si, a pesar de esa fuente legal, resultan desproporcionadas, injustificadas o carentes de razonabilidad. La privacidad e intimidad pueden ser reguladas en su goce de acuerdo con criterios de alteridad o bien común debidamente justificados dentro de la convivencia” (CFCP, Sala II, causa n° 13.957 “N. H., M. y otro”, rta. el 02/06/11, citada en causa de la Sala V de esta Cámara n° 34471/2021, “Y.C.K.A” rta. el 27/08/21), es que voto por homologar la decisión atacada.

Tal es mi voto.

IV. La jueza Magdalena Laíño dijo:

En primer lugar, debo señalar que sin perjuicio de que las actuaciones hayan sido remitidas -con posterioridad a la interposición del recurso- al tribunal oral, es esta Cámara la encargada de tratar el

recurso de apelación articulado por la Defensa Pública Oficial (cfr. Sala VI, causa nro. 51350/18/1 “*Youayou, M. L.*”, rta. el 08/06/20, en la que se refirió *mutatis mutandi* CFCP Sala III, “*Páez, G. E. s/recurso de casación*” Reg. 331/06.3 del 26/04/06 en el que se citó causa n° 1664 “*Marítima Key S.R.L. s/competencia*” Reg. 84/98 del 16/03/98 y sus citas CSJN Fallos: 312:1624; 305:1577).

Sentado ello, adhiero a la solución propiciada por el juez Lucini, cuyos fundamentos comparto.

Así voto.

En consecuencia, el Tribunal **RESUELVE**:

CONFIRMAR el auto del pasado 26 de febrero en cuanto fuera materia de recurso.

Regístrese, notifíquese a las partes y por DEO al juzgado y devuélvase las actuaciones a la instancia de origen. Sirviendo la presente de atenta nota.

Se deja constancia que el juez Ignacio Rodríguez Varela, subrogante de la vocalía n° 9, no interviene en virtud de lo establecido en el artículo 24 bis del Código Procesal Penal de la Nación.

Julio Marcelo Lucini

Magdalena Laíño

Ante mí: Miguel Ángel Asturias